浙江鑫宏钢结构制造有限公司“11·8”一般高处坠落事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022·11

2022年11月08日16时40分许，浙江鑫宏钢结构制造有限公司百凤林现代农业养殖场改造工程项目育肥2区作业现场发生一起高处坠落事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、市农业局和永昌街道组成的浙江鑫宏钢结构制造有限公司一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：浙江鑫宏钢结构制造有限公司

事故发生时间：2022年11月08日16时40分许

事故发生地点：浙江鑫宏钢结构制造有限公司百凤林现代农业养殖场改造工程项目育肥2区作业现场

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：代某，男，汉族，42

周岁，身份证号：5202*********0473，系浙江鑫宏钢结构制造有限公司工人，住址：贵州省六盘水市水城县比德乡某组。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

浙江鑫宏钢结构制造有限公司成立于2022年03月01日，注册地位于浙江省金华市兰溪市兰江街道某路（自主申报），法定代表人为陈某海。公司经营范围包括一般项目：金属结构制造；金属结构销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）事故相关单位概况

兰溪华统牧业有限公司成立于2018年12月27日，注册地位于浙江省金华市兰溪市永昌街道某村（兰溪市丽农食品有限公司厂区内），法定代表人为陈某。公司经营范围：种猪饲养、销售（凭有效许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）涉事工程概况

工程名称：百凤林华统除臭设备提升改造工程

业主单位：兰溪华统牧业有限公司

施工单位：浙江鑫宏钢结构制造有限公司

工程承包方式：包工包料

工程承包范围：除臭网支架部分；黑膜部分；水电安装部分；除臭网工程等

工程施工工期：2022年10月21日——2022年12月23日

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年11月08日，工人刘某云、代某按照班组长蒋某芳的工作安排，对旧的除臭设备进行拆除作业。12时30分许，刘某云、代某吃过午饭后开始在育肥2区第四格上拆除钢结构。16时40分许，刘某云、代某需要更换作业区域，刘某云先从第六格移动至第七格的位置上（从房子的右侧往左侧数），当其扣好安全绳回头看时就发现代某已经下坠并直接落到一层地面。随后刘某云去叫班组长蒋某芳，蒋某芳第一时间报警，并拨打120急救电话。

（二）事故救援情况

事故发生后，蒋某芳拨打了110报警和120急救电话，代某随后被送往兰溪市人民医院抢救，后经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，蒋某芳拨打110报警，110指挥中心将应急处警指令下达至市应急管理局和永昌派出所。

四、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者代某死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2022〕病鉴字第407号）鉴定意见认为，被鉴定人代某的死亡原因，符合高坠所致的全身多发损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

五、事故原因和性质认定

（一）事故发生原因

经事故调查组初步调查和综合分析，事故发生原因为代某在进行高处作业移位时未扣安全带，致使其从12米左右的高处坠落，导致事故发生。

（二）事故性质认定

经调查认定，浙江鑫宏钢结构制造有限公司“11·8”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.浙江鑫宏钢结构制造有限公司

作为事故发生单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，该公司对涉事项目施工人员的从业资格把关不严，三级安全教育培训不规范，现场作业安全技术交底不到位，仅以口头提醒安全注意事项的方式代替集中教育培训，未能确保作业人员具备必要的安全生产知识，掌握相应的安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，公司对涉事项目的事故隐患排查治理工作落实不到位，施工全程未对项目施工人员按操作规程进行规范化管理，日常巡查流于形式，未及时发现施工现场存在的事故隐患并采取技术、管理措施予以消除，对事故的发生负有主要责任。

2.浙江鑫宏钢结构制造有限公司法定代表人陈某海

作为事故发生单位主要负责人，违反《中华人民共和国

安全生产法》第二十一条第三项的规定，未组织制定并实施本单位高空作业人员的安全生产教育和培训计划；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，涉事项目施工未能督促检查本单位项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。

3.浙江鑫宏钢结构制造有限公司工人代某

作为高空作业工作人员，未取得高空作业证，未严格遵守安全操作规程，在移位时解掉安全带，导致事故发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，故不予追究。

4.浙江鑫宏钢结构制造有限公司百凤林现代农业养殖场改造工程项目负责人方某明

作为涉事项目的负责人，违反安全生产管理相关规定，安排未取得高空作业证的人员进行高空作业，且未按规范要求组织或参与高空作业人员的安全生产教育和培训，也未对涉事项目的安全生产状况进行有效检查，及时排查安全生产事故隐患，对事故的发生负有管理责任。

5.浙江鑫宏钢结构制造有限公司百凤林现代农业养殖场改造工程项目安全员陈某红

作为涉事项目安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对涉事项目的安全施工未进行有效的检查、指导和监督，未及时排查并消除生产安全事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项的规定，未按规范要求组织开展涉事项目作业人员的三

级安全教育和安全技术交底。

（二）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对浙江鑫宏钢结构制造有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对浙江鑫宏钢结构制造有限公司法定代表人陈某海进行行政处罚；

3.建议由司法机关对浙江鑫宏钢结构制造有限公司项目负责人方某明涉嫌重大责任事故罪问题进行调查处理；

4.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对浙江鑫宏钢结构制造有限公司百凤林现代农业养殖场改造工程项目安全员陈某红进行行政处罚。

七、事故防范措施建议

（一）浙江鑫宏钢结构制造有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范开展作业人员的安全生产教育和培训，严禁不具备从业资格、未经安全教育、未接受安全技术交底的作业人员进入现场作业；建立、健全本单位安全生产责任制，严厉督促项目施工现场管理人员认真履行岗位职责，强化安全生产现场管理和巡查，第一时间制止和纠正作业人员违反操作规程行为和危险作业行为，指导作业人员按照安全操作规程开展作业；全面排查治理安全隐患，严格

开展风险辨识，重点针对从业资格以及安全防护措施落实情况，进行全面检查和闭环整改，确保安全生产，杜绝事故发生。

（二）兰溪华统牧业有限公司

要有效发挥发包单位的作用，加强统筹规划、计划协调和工作落实，持续推进对安全生产重点环节的全方位、全过程、全链条管理，经常性组织开展安全生产联合大检查，督促落实各级岗位责任制，完善安全防护措施，提升安全管理能力，营造安全生产氛围。要以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，强化作业队伍管理，严格劳动纪律，切实提高施工人员的风险观念和安全意识。

（三）永昌街道办事处

要持续提升安全生产工作，认真落实安全生产属地监管责任，组织开展对辖区内企业涉及第三方作业的项目进行一次大排查，要求企业加强对第三方作业人员的安全教育培训及作业现场安全管理工作，提升安全生产监管力度，加大安全生产检查力度，督促企业落实主体责任，做好安全教育培训工作，落实各项安全措施，强化安全管理，预防和遏制各类事故发生。